رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٨٥٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٢٠٣ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٥/١٢هـ

الموضوعات

أتعاب محاماة - رد أتعاب المحاماة - مؤخر الأتعاب - تعليق استحقاق مؤخر الأتعاب على شرط - تعذر تحقيق الشرط - الدفع بتحقق الغاية.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه برد مؤخر أتعاب المحاماة المسلَّمة له - الثابت تعاقد الطرفين على قيام المدعى عليه بالترافع عن المدعية لإلغاء مطالبة مالية - صدور الحكم النهائي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - دفع المدعى عليه بتحقق الغاية المرجوة من التعاقد معه وهو توقف المطالبة المالية - تضمن العقد الحالات التي يستحق على إثرها المدعى عليه لمؤخر الأتعاب، وليس منها إصدار حكم بعدم جواز نظر الدعوى - عدم استحقاق المدعى عليه لمؤخر الأتعاب - أثر ذلك: إلزام المدعى عليه برد مؤخر الأتعاب للمدعية.

مستند الحكم

- المادتان (١١، ٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.

الوقائع

تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة جاء فيها المطالبة برد أتعاب محاماة سبق سدادها للمدعى عليه كمؤخر أتعاب دون وجه حق عن الدعوى رقم (١/٩٩٢٣/ ق) لعام ١٤٣٥هـ والتي نظرتها الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية بالرياض، وقد صدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بأن ديوان المظالم هو المختص بنظر القضايا التي أقامتها موكلته على المدعى عليها من أجل رد أتعاب المحاماة المدفوعة له دون وجه حق، ومنها القرار رقم (٠٠٠٦٩/ت) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٠هـ، وعليه تقدم وكيل المدعية بهذه اللائحة وفقاً لما يلي: أولاً: الوقائع: تعاقدت موكلته بتاريخ ١٤٣٠/١/٢٠هـ مع المدعى عليه بعقد إطاري سُمي بـ"اتفاقية خدمات قانونية" -أرفقها بصحيفة الدعوى- تتضمن إمكانية تكليف المدعى عليها بأنواع مختلفة من القضايا، وبموجب هذه الاتفاقية كُلف المحامي للقيام بالاعتراض على مطالبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الرسوم الحكومية لعدد من البنود الواردة في هذه المطالبات والتي طُولبت بها موكلته شركة (...) وقد رفع بموجبها عدداً كبيراً من الدعاوى، ومنها القضية محل الدعوى رقم (١/٩٩٢٣/ق) لعام ١٤٣٥هـ، وصدر بتاريخ ١٤٣٧/١/٣هـ حكم الدائرة الإدارية التاسعة رقم (١/٩٩٢٣/ ق) لعام ١٤٣٥هـ الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى. ولم يطعن المدعى عليه على الحكم الابتدائي وانتظر إلى أن اكتسب الحكم حجية الأمر المقضي به عبر

مضي مدة الاعتراض وأصبح الحكم نهائياً، وذكر بأن المدعى عليه تقدم لموكلته بخطاب يهنئها بصدور حكم لصالحها، وطالبها بقيمة مؤخر الأتعاب عن كسب القضية والمقدرة وفق العقد بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، حيث سددت موكلته للمدعي مبلغ مؤخر الأتعاب البالغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال دون وجه حق. ثانياً: أسباب المطالبة: عدم استحقاق المدعى عليه للمبالغ المستلمة كمؤخر أتعاب عن القضية: وتفصيل ذلك أن التزامات الطرف الثاني الواردة في البند (ج) من الفقرة (٢-٢) من الاتفاقية المبرمة مع المدعى عليه نصت على أن: "التزام المحامي بأن يقدم الخدمات القانونية التي تسندها له الشركة بما يتفق مع الأصول الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية"، كما نصت المادة (٢٦) من نظام المحاماة على: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية"، كما نصت اتفاقية الخدمات القانونية المبرمة مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٠/١/٢٠هـ في الفقرة رقم (٢) من المادة الثالثة منها على: "مؤخر الأتعاب المحدد وفق النسب المبينة في الجدول أعلاه يستحق إذا ما صدر حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن وفق ما يلي: (أ) إذا تم الحكم بكل طلبات الشركة وبعد الجلسة الثالثة على الأقل فيستحق المحامي كامل مؤخر الأتعاب. (ج) أما إذا

صدر الحكم دون الاستجابة لطلبات الشركة أو خسرت الشركة دعواها فإنه يكتفى بقيمة الساعات الفعلية التي بذلها المحامي في الدعوى". وأضاف أنه وبالنظر إلى الحكم الصادر في القضية نجد أنه صدر شكلياً دون الاستجابة لطلبات موكلته، والمدعى عليه لم يعترض على الحكم الابتدائي، كما أن الدعوى التي أقامها المحامي لا تستقيم مع الأصول النظامية والشرعية الواجب على المدعى عليه الالتزام بها؛ ذلك أن المدعى عليه سبق وأن أقام عدد من القضايا بذات الموضوع منها القضية رقم (١/٧٤٨٧/ ق) لعام ١٤٣٦هـ، ويثبت ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى سُبب على سند من القول أنه سبق نظر موضوع الدعوى حيث نصت الدائرة في حكمها على: ((وبما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أنه متى ما حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع طرفي الدعوى من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية في هذا النزاع)) مما يثبت عدم استحقاق المدعى عليه لقيمة مؤخر الأتعاب والتي حصل عليها عن طريق إيهام موكلته بأن هذا الحكم لصالحها؛ وعليه فلا يستحق المدعى عليه قيمة مؤخر الأتعاب السابق صرفها له، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه سداد مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال والتي تم صرفها له دون وجه حق. وبعد قيد الصحيفة دعوى إدارية وإحالتها إلى هذه الدائرة، نظرتها على نحو ما هو موضح في محاضر ضبط جلستها، حيث قدمت المدعى عليها مذكرة رد جاء فيها: أن مطالبات هيئة الاتصالات لم تأتِ جملة واحدة، بل توجهت للمدعية على فترات وتطالبها بسدادها خلال (٣٠) يوماً من تاريخ المطالبة، والمدعية بعد

رفض الوزير لتظلمها طلبت من المدعى عليه إقامة دعوى للطعن في كل مطالبة خلال المدة النظامية درءاً لتحصن قرار المطالبة من الطعن عليه، وذكر بأن المدعية وجهته بأن يطعن في قرار المطالبة ضدها بإلزامها بسداد مبلغ (٢٥, ٦٩٤, ٢٦٦, ٣٢٩) ريال خلال (٣٠) يوماً، وأقام الدعوى رقم (٩٩٢٣) لعام ١٤٣٥هـ أمام هذه الدائرة، وذكر بأنه خلال نظر الدعوى اجتمع مع المدعية بعدما تبين أن المطالبة في الدعوى رقم (٩٩٢٣) لعام ١٤٣٥هـ تتداخل في فترة مطالبة سابقة صدر بشأنها حكم موضوعي بإلغاء تلك المطالبة؛ عليه اتفق طرفا الدعوى على تقديم طلب للدائرة التاسعة بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ لاتحاد القضيتين في السبب والموضوع لتداخل فترة المطالبة في القضية رقم (٧٤٨٧) لعام ١٤٣٦هـ، والحكم في الصفحة الثانية منه ضمن خطابهم المشار إليه، والمدعية على علم بذلك وفقاً للفقرة (٢-٢-ب) من اتفاقية الأتعاب: "على المحامي إعداد لوائح الدفاع وتزويد الشركة بصور منها"؛ أي أن الحكم كان وفقاً لإرادة المدعية، ولما كانت المقاصد في العقود والمعاملات لها اعتبار يجب صرفها إليه متى دل العرف وقرائن الأحوال على إرادته، وحيث إن نصوص العقد وقرائن الحال يشكلان ما اتفق عليه طرفاه، فقد دلت قرائن الحال موافقة وقبول المدعية لما انتهت إليه القضية ويعضد ذلك سداد المدعية لمؤخر أتعاب المدعى عليه؛ وبالتالي انتهاء العلاقة العقدية بينهما فيما يتعلق بموضوع هذه القضية، واستفادت المدعية من الحكم. وأضاف أنه ومن المستغرب وبعد مرور حوالي ثماني سنوات تدعي المدعية الجهل وأن المدعى عليه

أوهمها أن الحكم لصالحها، وهو ما لا يستقيم معها كشركة مساهمة كبيرة تخضع إجراءات صرفها لمعايير عدة وتخضع للرقابة المالية داخلياً وخارجياً من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين وتقدم ميزانياتها السنوية للجهات الحكومية وتعرضها على مساهميها، واستفادت المدعية من الحكم بعدم سدادها لمبلغ المطالبة؛ وعليه فإن ما آلت إليه القضية المطالب برد أتعابها محل دعوى المدعية هو انتهاؤها بحكم لصالح الشركة أبطل مطالبة هيئة الاتصالات لها بمبلغ (٣٢٩,٢٦٦,٦٩٤,٢٥) ريال، وهو يعتبر حكماً موضوعياً بالإلغاء فمن المقرر أن الفرع يتبع الأصل ويأخذ حكمه، وقد استتبع هذا الحكم ما سبقه من الحكم رقم (٧٤٨٧) لعام١٤٣٦هـ، وأخذ المضمون ذاته، وبيّن بأن قرائن الحال دلت بوضوح أن انتهاء القضية لما انتهت إليه بالحكم المتقدم كان وفقاً لإرادة المدعية وقبولها واطلاعها على الحكم وحيثياته وما استند إليه من أسباب منهية للخصومة كطلبها، حيث إن كل ما يقدم من المدعى عليه كان يتم بالتنسيق وبعلم المدعية وذلك إنفاذاً للفقرة (٢-٢-ب) من اتفاقية الأتعاب التي نصت بأن: "على المحامي إعداد لوائح الادعاء والدفاع وتزويد الشركة بصور منها..."؛ ما يؤكد علم وقبول ورضا المدعية لنتيجة الحكم في القضية رقم (٩٩٢٣) لعام ١٤٣٥هـ ورأته محققاً لمصلحتها، وموافقة وتأشير جميع الإدارات العليا للمدعية على فاتورة أتعاب المحامي (المدعى عليه) باستحقاقه مؤخر أتعابه بعد اطلاعهم على الحكم الذي أرفقه المدعى عليه بفاتورة أتعابه، وبسداد المدعية طواعية لمؤخر أتعابه ومن ثم انتهت الغاية من تكليف المدعى عليه والعلاقة العقدية بين الطرفين في

هذا الموضوع، وبين بأن هذا ينفي ادعاء المدعية بحصول المدعى عليه على مؤخر أتعابه عن طريق إيهام موكلته بأن الحكم لصالحها، خاصة وأن المدعية شركة مساهمة عامة لديها العديد من الإدارات منها القانونية والعقود والمالية وتخضع للرقابة والتدقيق داخلياً وخارجياً على أنظمتها المالية والمحاسبية التي أجمعت إداراتها بالموافقة على صرف الأتعاب لقبولها للحكم وفق طلباتها، وأنه لم يسبق للمدعية أن أرسلت للمدعى عليه أي مطالبة بما تدعيه. وذكر بأن المدعية استفادت من الحكم في القضية رقم (٩٩٢٣) لعام ١٤٣٥هـ برفعها مبلغ المطالبة من المخصصات المالية للشركة وكذلك رفع القضية من تقاريرها المالية كمطالبات مدينة والتي كانت ترفعها للمراجع القانوني للشركة بدءاً من التقرير المالي للعام التالي للحكم واعتبارها من القضايا القديمة المنتهية منها، وانتهاء العقد حيالها نهاية طبيعية، وبعد أن استفادت المدعية من الحكم بعدم دفعها لمبلغ المطالبة تعود المدعية بمطالبة المدعى عليه بإعادة الأتعاب التي دفعتها له متناسية الجهد الذي بذله المدعى عليه والنفع الذي عاد عليها، وختم المدعى عليه مذكرته بطلب الحكم برد دعوى المدعية باسترجاع الأتعاب التي سددتها طوعاً للمحامي المدعى عليه عن القضية (٩٩٢٣) لعام ١٤٣٥هـ لانتهائها بحكم لصالح الشركة المدعية بناءً على طلبها. وما يؤكده عدم دفع المدعية لمبلغ المطالبة موضوع القضية محل المطالبة، مع حفظ حقوقه الأخرى تجاه المدعية. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولاً: بأن مذكرة المدعى عليه اشتملت على عدة مواطن أقر فيها باستلامه أتعاب المحاماة مرتين عن قضيتين

أقيمتا على ذات الموضوع، الأولى وهي القضية رقم (١/٧٤٨٧/ق) استلم أتعابها بشكل كامل وليست محلاً للنزاع، وأما القضية الثانية رقم (٩٩٢٣) وهي محل النزاع الماثل، وقد صدر فيها حكم بعدم جواز نظر الدعوى لأسبقية الفصل فيها، وقد استلم أتعاب كسب الدعوى دون وجه حق. وأما بشأن ما ذكره المدعى عليه بأنه اتفق مع الشركة على تقديم طلب للدائرة للحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ فهو كلام مرسل، وعلى فرض صحته فإنه لا يعني صحة رفع الدعوى ابتداءً ولا يعني استحقاقه للمبالغ مضاعفة على ذات المطالبة، ويناقض واجبه المهني بإقامة الدعاوى والمطالبات بالشكل الصحيح أمام جهات التقاضي، والخلاصة أن الشركة لم يتم الحكم بطلباتها بإلغاء القرار؛ وبالتالي فإن المدعى عليه لا يستحق أي مقابل. ثانياً: بشأن ما ذكره المدعى عليه من أن الأتعاب سلمت له قبل ثماني سنوات ومن غير المنطقي سكوت موكلته طيلة تلك السنوات؛ فإنه ادعاء غير صحيح فموكلته بينها وبين المدعى عليه عدة دعاوى منذ أكثر من ثلاث سنوات بشأن بعض القضايا التي استلم مبالغ أتعاب المحاماة عنها دون وجه حق حيث سبق وأن استلم مبالغ تتجاوز (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون ريال، وصدرت أحكام بعدم الاختصاص الولائي من المحكمة العامة وديوان المظالم إلى حين أن صدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص الذي أكد على أن ديوان المظالم هو المختص بنظر هذه القضايا، كما أن القضايا التي نظر القضاء فيها بالجانب الموضوعي انتهت لصالح الشركة، وقد أقامتها موكلته بعد اكتشاف هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق من قام بها داخل

الشركة، وما تلا ذلك من قرارات فصل ودعاوى خيانة أمانة أمام النيابة العامة بشأن الأشخاص الذين اعتمدوا صرف تلك المبالغ للمدعى عليه من غير وجه حق. وبعدها قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولاً: أن لكل قرار مطالبة صفة ذاتية مستقلة عن الآخر من حيث عناصره ومبالغ المطالبة والمدة محل المطالبة، ومن ثم نظاماً يتخذ حيال كل قرار إجراءات مستقلة للطعن فيه، وهذا ما جرى عليه العمل حيث كانت المدعية تتظلم من القرار، وبعد رفضه تحيله للمدعى عليه وتطالبه بإقامة دعوى للطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، وهذا ما كان يتم. أما بشأن ادعاء وكيل المدعية أن المدعى عليه استلم أتعاباً عن قضيتين أقيمتا على ذات الموضوع، الأولى هي القضية رقم (٧٤٨٧) استلم أتعابها وهي ليست محلاً للنزاع، وأما القضية الثانية رقم (٩٩٢٣) هي محل النزاع. وقد صدر فيها حكم بعدم جواز نظر الدعوى لأسبقية الفصل فيها، وقد استلم أتعاب كسب الدعوى دون وجه حق؛ ذكر بأن لكل من القضيتين المشار إليهما قرار مطالبة مستقل برقم وتاريخ مختلف، وبمبالغ مطالبة مختلفة، وعن فترة زمنية مختلفة، وأن الحكم في القضية الثانية رقم (٩٩٢٣) بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، كان بناءً على تنسيق بينه وبين المدعية بعدما تبين لهما تداخل مبالغ المطالبة في القضية الثانية مع القضية الأولى الذي صدر فيها حكم بإلغاء قرار المطالبة؛ ومن ثم فإن الحكم بالإلغاء هو حكم موضوعي ينسحب على الحكم في القضية الثانية ويأخذ نفس حكمه بالتبعية، فمن المقرر أن الفرع يتبع الأصل ويأخذ حكمه. ثانياً: ادعاء وكيل المدعية في آخر البند (أولاً) من مذكرته

بقوله: (والخلاصة أن الشركة لم يتم الحكم بطلباتها بإلغاء القرار وبالتالي فإن المدعى عليه لا يستحق أي مقابل)؛ ذكر بأنه ادعاء عارٍ من الصحة، فالحكم في القضية (٩٩٢٣) هو حكم موضوعي بالتبعية للحكم (٧٤٨٧) الذي استند إليه، إضافة إلى أن هذا الحكم يتفق وطلبات المدعية، يُثبت ذلك العلاقة العقدية ووقائع الحال، فالمدعية اطلعت وعلمت ووافقت وقبلت المذكرة المقدمة لمقام الدائرة التاسعة بطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ لأن المدعى عليه كان يزود المدعية بلوائح الادعاء والمذكرات التي يقدمها وفقاً للفقرة (٢-٢-ب) من اتفاقية الأتعاب التي نصت بأنه: "على المحامي إعداد لوائح الدفاع وتزويد الشركة بصور منها"، وأيضاً يثبت علم المدعية وقبولها وأنها أقرت بطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى. وأضاف بأن الإدارة المالية للمدعية هي التي زودته بمعلومة تداخل مبالغ المطالبة بين فترتي القرارين محل القضيتين المشار إليهما؛ لأن هذه التفاصيل المحاسبية لدى الإدارة المالية للمدعية ولا تظهر في قراري المطالبة لأنهما يكونا بمبالغ إجمالية. إضافة لكل ما ذكر، فإن طلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى ثابت في الصفحة الثانية من حكم الدائرة الإدارية التاسعة، والمدعية استلمت أصل الحكم واطلعت على ما ورد فيه وأقرته ولم تعترض عليه منذ صدور الحكم بتاريخ ١٤٣٧/١/٣هـ، بل ودفعت مؤخر الأتعاب بإرادتها، وهو ما يثبت قبولها ورضاءها بالحكم وأنه يتفق مع طلباتها، وانتهت العلاقة العقدية في هذه القضية؛ وبالتالي فإن أداء المدعى عليه بذلك يتفق مع التزاماته العقدية، والتزاماته بموجب نظام المحاماة، وهما يعتبران الأساس في

التقرير بمسؤولية المدعى عليه عن أعماله الموكل بها. وبيّن بأن الثابت أن الحكم محل الدعوى عاد بالنفع على المدعية وذلك لعدم خسارتها مبلغاً قدره (٣٤٣, ٣٨٦, ٣٢٨) ريال، وإبطال مطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبذلك تحققت الغاية والمقصود من التعاقد بين الطرفين وذلك بجهد المدعى عليه. ثالثاً: أما عن قول المدعية أنه على فرض صحته فإنه لا يعني صحة رفع الدعوى ابتداءً؛ فقد سبق أن أجاب المدعى عليه على الجزئية في مقدمة مذكرته بأن قرارات مطالبة هيئة الاتصالات للمدعية كانت تصدر تباعاً، والمدعية تتخذ حيالها إجراءات التظلم، وبعد رفضها تحيلها للمدعى عليه وتطالبه بتقديم دعوى للطعن على القرار أمام المحكمة. وذكر بأن هذا كله ثابت لا تنكره المدعية، فالطعن في أي قرار مطالبة تتم بإجراءات رفع دعوى جديدة لأن لكل قرار صفة ذاتية مستقلة عن الآخر وبعد ذلك يمكن طلب ضم القضية بعد رفعها لأي دعوى أخرى قد تكون مرتبطة بها، وقبول طلب الضم من عدمه يخضع لسلطة الدائرة ناظرة الدعوى. وأضاف بأن الثابت أن طلبه ضم هذه القضية لأخرى، ومقام الدائرة التفتت عنه (الصفحة الثانية من الحكم)، علماً أنه لو ضمت هذه القضية بأخرى فإن المحكمة سوف تصدر حكم لكل قضية على حده، وعلى أي حال فإن إقامة المدعى عليه لهذه القضية يتفق مع النظام. وكل ذلك لا يغير من واقع الحال بصدور حكم في هذه القضية مستنداً لحكم موضوعي يتبعه ويأخذ حكمه وهو لصالح المدعية وفق طلبها وقد قبلته ولم تبدِ أي اعتراض منذ صدوره بتاريخ ١٤٣٧/١/٣هـ. رابعاً: أن واقع الحال يدل على علم ورضا وقبول الشركة

المدعية للحكم في القضية رقم (٩٩٢٣) لعام ١٤٣٥هـ محل هذه الدعوى، ولم يثبت اعتراضها طيلة الفترة السابقة منذ صدور الحكم في ١٤٣٧/١/٣هـ، ومؤخراً منذ سنتين المدعى عليه هو من أقام دعاوى ضد المدعية للمطالبة بأتعابه، وهو ما يفسر مطالبات المدعية الكيدية مؤخراً في هذه الدعوى وغيرها على ما سيبين أدناه.

خامساً: أن تدبيج المدعية مذكرتها بصور الأحكام التي أرفقتها، فالقصد منه تشتيت الانتباه لأن جميع هذه الأحكام لا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى وفق التالي: أن جميع الأحكام المرفقة موضوعها المطالبة بأتعابها بعدما رفض المدعى عليه عرض الشركة المدعية بأن تدفع له خمسة ملايين للتنازل عن مطالباته لها بأتعابه التي تعدت الـ(٢٧) مليون ريال لأنه عرض مجحف في حقه. ونوه أن أول حكم في مطالباته من مقام الدائرة التاسعة بأحقية المدعى عليه في الأتعاب مع التعويض، إلا أن محكمة الاستئناف حكمت بعدم اختصاص ديوان المظالم، ومن المستغرب أن محكمة الاستئناف بعد ذلك قبلت الاختصاص في باقي الأحكام الصادرة برفض مطالباته وأيدتها، وعندما أعادت المحكمة العليا حكم الدائرة التاسعة الصادر لصالحه لمحكمة الاستئناف كان من البديهي أن تلغي الحكم لسبق الفصل بالأحكام الأخرى التي صدرت بعده برفض مطالباته، ليس هذا فحسب بل أن من هذه القضايا قضية حكم فيها ابتدائياً برفض الدعوى لأن من قام بالترافع المحامي وليس المدعى عليه، وقدم في الاستئناف إشهاد من تطبيق ناجز يثبت حضور المدعى عليه وترافعه في جميع جلسات المحكمة الابتدائية ماعدا الجلسة الأولى التي حضرها المحامي الزميل

المذكور بالحكم، وذكر بأن حضوره حصراً جلسات الاستئناف وإعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم على أساس أنه لم يقدم جديد. سادساً: أما بشأن ادعاء المدعية باكتشاف تجاوزات داخل الشركة؛ فإنه لا علاقة لذلك بموضوع هذه القضية خاصة أن من وافق على صرف مؤخر الأتعاب هو الرئيس التنفيذي للشركة وفق إجراءات الصرف المتبعة لدى المدعية وبموافقة جميع الإدارات المعنية (القانونية والعقود والمالية)، وأن تحرك الشركة في هذه القضية جاء بعد مطالباته بالأتعاب في قضايا أخرى وهو ما يفسر كيدية الدعوى، وختم المدعى عليه مذكرته بأن المقاصد في العقود والمعاملات لها اعتبار يجب صرفها إليه متى دل العرف وقرائن الأحوال على إرادته، وأن نصوص العقد وقرائن الحال يشكلان ما اتفق عليه طرفاه، وقد دلت قرائن الحال بوضوح علم وموافقة وقبول المدعية لما انتهى إليه الحكم في القضية رقم (٩٩٢٣) لعام ١٤٣٥هـ، واطلاعها على الحكم وحيثياته وما استند إليه الحكم من أسباب منهية للخصومة كطلبها. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أن المدعى عليه أقر في الفقرة (١) من مذكرته بأنه القضيتين السابقتين تضمنتا ذات المطالبة، حيث ذكر ما نصه: "بعدما تبين لنا تداخل مبالغ المطالبة في القضية الثانية مع الأولى..."، وحيث إن الاتفاقية الإطارية المبرمة مع المدعى عليه تضمنت نسبة محددة لمؤخر الأتعاب من المبالغ المحكوم بها لصالح موكلته، فقد نصت المادة (٢/٣) على أنه: "مؤخر الأتعاب المحدد وفق النسب المبينة في الجدول أعلاه يستحق إذا صدر حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن فيه وفق ما يلي: أ-إذا تم الحكم بكل طلبات

الشركة وبعد الجلسة الثالثة على الأقل فيستحق المحامي كامل مؤخر الأتعاب"، وبما أن المدعى عليه استلم مؤخر أتعاب عن القضية الأولى وفقاً للنسبة المحددة في الاتفاقية بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال؛ وبالتالي فإنه لا يستحق أن يستلم على ذات المبلغ والمطالبة نسبة أخرى بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال. بعد ذلك قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولاً: أساس مطالبة المدعية: هي أنها أقامت دعواها برد الأتعاب التي دفعتها طوعاً للمدعى عليه منذ تاريخ الحكم في ١٤٣٧/١/٣هـ؛ استناداً إلى ادعائها أن الحكم الصادر من الدائرة التاسعة في القضية رقم (٩٩٢٣) لعام ١٤٣٥هـ هو حكم شكلي دون الاستجابة لطلبات الشركة. ١-أثبت يقيناً أن الحكم يعتبر موضوعي لاستناده على حكم موضوعي وفقاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ويأخذ حكمه. ٢-أن الحكم صدر استجابة لطلب الشركة المدعية، وقد أورد الحكم ذلك في أسبابه، واطلعت المدعية على الحكم وقبلته بل وأقرته ودفعت أتعابه تأكيداً له. ثانياً: لم يقر بأن القضيتين السابقتين تضمنتا ذات المطالبة بل على العكس، أكد أن لكل قرار مطالبة ذاتية مستقلة عن الآخر، وفي هذا الصدد بين وجه بطلان دعوى المدعية واستدلالها: ١-أن القرار الإداري محل القضية التي نظرت أمام الدائرة الإدارية التاسعة مغاير تماماً عن القرار الإداري الذي نظر لدى الدائرة الثانية؛ إذ القرار المنظور في الدائرة الثانية صادر برقم (٣٥٠٨/ش م) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٩هـ لمطالبة شركة (...) بمبلغ إجمالي قدره (٥٥٧,٩٩١,٥٧٩) ريال، في حين أن القرار الإداري الذى نظر أمام الدائرة الإدارية التاسعة هو برقم

(١٠٣٨٤/ش م) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ وبمبلغ (٣٢٨, ٣٨٦, ٣٤٣) ريال، ولكل قرار تفصيلاته ومستنداته في المطالبة، كما أن الفترة الزمنية مختلفة فيما بين القرارين، ومن المقرر في القضاء الإداري أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بموجب الأنظمة واللوائح لإحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً؛ وبالتالي فكل قرار من القرارين المشار إليهما أحدث أثراً في المركز النظامي للمدعية شركة (...) بمعنى أنه يحق للجهة مصدرة القرار مطالبة شركة (...) عن كل قرار على حده، بحيث لو صدر حكم بإلغاء أحد القرارين فليس مؤدى ذلك بطلان القرار الآخر إلا بحكم قضائي مستقل، ومن ثم فالقرارين المشار إليهما مختلفين في شكلهما وفي موضوعهما ومضمونهما. ٢-أن الحكم الصادر من الدائرة الثانية قضى بإلغاء القرار، وقد صدر حكم الدائرة التاسعة والذي نص على: ((عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها))، والضمير يعود إلى حكم الدائرة الثانية بالإلغاء؛ وبالتالي فهو حكم صادر لصالح الشركة، بدليل توقف الجهة مصدرة القرار عن مطالبة المدعية شركة (...) تنفيذ المطالبة الصادر بها القرار، كما لم تدفع المدعية هذه المطالبة، وهو الأهم في هذه الحالة؛ إذ الغاية من رفع الدعوى هو مدى استفادة من صدر الحكم لصالحه، ومقتضى الحكم هو في صالح المدعية قطعاً وبلا شك. ٣-إن عدم اعتراضه على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية التاسعة حتى أصبح حكماً نهائياً، فكان ذلك بالتنسيق بينه وبين المدعية باعتبار أن الحكم يصب في مصلحة الشركة المدعية. ٤-أن الأحكام الصادرة فيما بعد من محكمة الاستئناف

بعدم قبول الدعاوى يؤكد صحة دفعه من استفادة المدعية من هذه الأحكام؛ إذ صدرت تلك الأحكام لصالح المدعية؛ مما ألجأ الجهة الإدارية إلى مخاطبة الجهات العليا حتى صدر الأمر السامي البرقي الكريم رقم (٣٤٩٤٦) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٣هـ بتكليف وزير المالية بتولي التفاوض مع شركات الاتصالات ومن ثم المطالبة بالمديونيات المختلف عليها وذلك في حال عدم التوصل لتسوية واتفاق، وهذا بنص الحكم المشار إليه؛ وبالتالي أصبحت جميع قرارات الجهة بالمطالبة لا محل لها وملغية ولا اعتبار لها بموجب حكم محكمة الاستئناف النهائي، وأن المدعية استفادت من هذه الأحكام بما فيها هذه المطالبة. ٥-المدعية استفادت من الحكم موضوع هذه القضية وهو ما أغفلت المدعية عمداً عن ذكر ذلك فلم تقم المدعية بسداد هذه المطالبة الصادر بشأنها حكم الدائرة التاسعة للجهة الإدارية، إذاً فالغاية من القضية قد تحقق وهو عدم مطالبة الجهة الإدارية للمدعية بتنفيذ قرار المطالبة موضوع حكم الدائرة التاسعة محل هذه الدعوى؛ وبالتالي لم تدفع المدعية قيمة المطالبة، وهذا تم وفقاً للعقد المبرم مع المدعية، فما دام أن هذا القرار قد سقط واستفادت المدعية من ذلك فعليها لزوماً دفع ما عليها من مستحقات شرعاً وقضاءً، وهذا بالفعل ما قامت به المدعية طواعية في حينه. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.

الأسباب

بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة مؤخر أتعاب المحاماة البالغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال والذي يخص القضية رقم (٩٩٢٣) لعام

١٤٣٥هـ؛ فإن هذه المحكمة مختصة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى المادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣٨) والتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ والتي نصَّت على أن: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاقٍ يعقده مع موكله فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية". وتختص هذه المحكمة مكانياً بنظر الدعوى وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) والتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصَّت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقرّ المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن موضوع الدعوى، فبما أن الثابت من دعوى المدعية وما تمت الإشارة إليه في مذكرات المدعية والمدعى عليه وما أُرفق بملف القضية من مستندات، هو قيام المدعية بإبرام (اتفاقية خدمات قانونية) بتاريخ ١٤٣٠/١/٢٠هـ مع المدعى عليه على تقديم خدمات قانونية بالترافع عن المدعية في القضايا التي يتم تكليفه بها، على جدول أتعاب تم تفصيله في الاتفاقية، وبما أن المدعية تطالب المدعى عليه باستعادة مؤخر الأتعاب المتعلق بالقضية رقم (٩٩٢٣) لعام ١٤٣٥هـ والبالغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال والذي استلمه المدعى

عليه بعد صدور الحكم في القضية المشار إليها والقاضي: ((بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها))، وبالرجوع لوقائع وأسباب الحكم في القضية فقد تضمنت الوقائع طلب الحكم بإلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (١٠٣٨٤/ش م) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ، وموضوعه (مطالبة سداد فروقات إيداع المستحقات الحكومية للربع الرابع من عام ٢٠١٣م لبعض الإيرادات التشغيلية لشركة... وشركة...)، وفي جلسة ١٤٣٨/١/٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة طلب فيها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وحيث نصت المادة الحادية عشرة من نظام المحاماة على أنه: "على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن"، كما نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة على أن: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاقٍ يعقده مع موكله فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية"، ونصت الفقرة (٣-٢) من الاتفاقية القانونية المبرمة بين الطرفين على أن: "مؤخر الأتعاب المحدد وفق النسب المبينة في الجدول أعلاه يستحق إذا ما صدر حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن فيه وفق ما يلي: أ-إذا تم الحكم بكل طلبات الشركة، وبعد الجلسة الثالثة على الأقل فيستحق المحامي كامل مؤخر الأتعاب. ب-أما إذا تم الحكم

بطلبات أقل من طلبات الشركة فتستحق نسبة المؤخر المحدد بالجدول عاليه من قيمة ما تم الحكم به. ج-أما إذا صدر الحكم دون الاستجابة لطلبات الشركة أو خسرت الشركة دعواها فإنه يكتفى بقيمة الساعات الفعلية التي بذلها المحامي في الدعوى"، ونصت الفقرة (٣-٣) من الاتفاقية نفسها على أنه: "في حالة انتهاء الدعوى صلحاً أو بالتنازل أو شطبها بناءً على طلب الشركة بحد أقصى في الجلسة الثالثة فإن المحامي يستحق مؤخر أتعابه بواقع عشرين بالمئة من النسبة المحددة في الجدول أعلاه"، وبما أن القرار رقم (١٠٣٨٤/ش م) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ محل التظلم في القضية رقم (٩٩٢٣) لعام ١٤٣٥هـ تضمن سداد رسوم حكومية عن فترة داخلة ضمن ما ورد في القرار رقم (٣٥٠٨/ش م) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٩هـ المتضمن سداد رسوم حكومية من عام ٢٠٠٨م حتى الربع الثاني لعام ٢٠١٤م والذي قام المدعى عليه برفع دعوى قيدت قضية برقم (١/٧٤٨٧/ق) لعام ١٤٣٦هـ طلب فيها إلغاء القرار المذكور آنفاً، والذي صدر الحكم الابتدائي الأول فيها بتاريخ ١٤٣٧/٦/٥هـ بإلغاء القرار، وباستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية جرى نقضه، ثم صدر الحكم الابتدائي الثاني بتاريخ ١٤٣٨/١/٣٠هـ بإلغاء القرارين رقم (٣٥٠٨/ش م) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٩هـ، ورقم (١٦٠١٠/ش م) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢١هـ، وبما أن المدعى عليه تقدم بطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أمام الدائرة التاسعة في القضية رقم (٩٩٢٣) لعام ١٤٣٥هـ وذلك بتاريخ ١٤٣٨/١/٣هـ، وأصدرت الدائرة التاسعة حكمها بعدم جواز نظر الدعوى؛ وبالتالي لا يستحق مؤخر

الأتعاب في هذه القضية وفقاً لما ورد في الفقرة (٣-٢) التي حددت الحالات الموجبة لاستحقاق المدعى عليه لمؤخر الأتعاب، وأيضاً لا ترى الدائرة استحقاق المدعى عليه لمؤخر الأتعاب وفق الفقرة (٣-٣) من الاتفاقية؛ فإن هذه الفقرة نصَّت على أنه: "في حالة انتهاء الدعوى صلحاً أو بالتنازل أو شطبها بناءً على طلب الشركة بحد أقصى في الجلسة الثالثة فإن المحامي يستحق مؤخر أتعابه بواقع عشرين بالمئة من النسب المحددة بالجدول"، فبيَّن هذا النص أن استحقاق الأتعاب معلق على أن تكون الدعوى قد انتهت بالصلح أو بالتنازل أو بالشطب بناءً على طلب المدعى عليها، والثابت أن تلك الدعوى لم تنتهِ بصلح ولا بتنازل ولا بشطب، وإنما انتهت بحكم لم تشر إليه الفقرة. ومحصل ما تقدم كله أن المدعى عليه لم يحقق فعلاً ما عُلق عليه استحقاق مؤخر الأتعاب، وإذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعى عليه للأتعاب مقابل ترافعه عن المدعية في القضية رقم (٩٩٢٣) لعام ١٤٣٥هـ؛ وبالتالي تحكم بإعادة ما استلمه من مؤخر الأتعاب للمدعية في هذه القضية.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال للمدعية شركة (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.